

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יצחק קרויזר

פ/25/3534

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון – הפחתת אגרה לעובדים בענף המלונאות), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 11. 1. בחוק עובדים זרים, התשנ"א–1991¹, בסעיף 11 –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי "החקלאות" יבוא "בענף המלונאות";

(2) בסעיף קטן (ב), אחרי "החקלאות" יבוא "או בענף המלונאות".

דברי הסבר

ביום 22 באוקטובר 2012 הוגש דו"ח הוועדה להוזלת מחירי הנופש בישראל (להלן – "הוועדה"), אשר בחנה את הסיבות לעלויות התפעול הגבוהות הקיימות במלונות ישראל בהשוואה לקיים במדינות ה-OECD, וכפועל יוצא מכך – למחירי הנופש הגבוהים יחסית בהשוואה לאותן מדינות OECD. הוועדה מצאה כי הסיבה המרכזית לעלויות התפעול החריגות בישראל נובעת מדרישות רגולציה עודפות ייחודיות לישראל שאין להן אח ורע בעולם. הוועדה המליצה על שורה של צעדים לצמצום דרישות הרגולציה העודפות והתאמתן למקובל במדינות המפותחות החברות ב-OECD. ביום 18 בנובמבר 2012 אימצה ממשלת ישראל את המלצות הוועדה, בהחלטת ממשלה מס' 5235 (להלן – "החלטת הממשלה").

בהתאם, ביום 22 באוקטובר 2014 נתקבלה החלטת הממשלה מספר 2209, שעניינה הפחתת הנטל הרגולטורי במשרד התיירות – הסרת חסמים וקידום ענף המלונאות לשם הוזלת מחירי הנופש בישראל (להלן – "ההחלטה להפחתת נטל הרגולציה"), שקבעה בסעיף 9 כי ימונה צוות בין-משרדי בראשות משרד התיירות ובהשתתפות נציגי רשות האוכלוסין וההגירה, משרד האוצר, משרד החוץ ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, לגיבוש המלצות לממשלה בנוגע לצורך בהבאת עובדים זרים לישראל.

ביום 5 באוגוסט 2018 נתקבלה החלטת הממשלה מס' 4101, שקבעה כי יהיה ניתן להביא עובדים זרים לעבודה במקצועות החדרנות והניקיון במלונות ישראל, וביום 19 ביוני 2022 נתקבלה החלטת הממשלה מס' 1651, שהגדילה את מספר העובדים הזרים שיהיה ניתן להעסיק בבתי המלון בישראל במקצועות הניקיון והחדרנות.

ביום 1 בינואר 2022 נכנס לתוקף תיקון 20 לחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה

¹ ס"ח התשנ"א, עמ' 112; התשפ"ב, עמ' 738.

להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשפ"ב–2022, אשר ביטל את ההיטל בגין העסקת עובדים זרים במדינת ישראל, אולם השאיר על כנו את אגרת הבקשה ואת האגרה השנתית בגין העסקת עובדים זרים, אשר עומדות נכון לכתובת שורות אלה על סך של כ-1,230 שקלים חדשים בגין אגרת בקשה וכ-9,820 שקלים חדשים בגין אגרה שנתית להעסקת עובד זר, בענף התיירות (להלן – "האגרות הקיימות").

אגרות קיימות אלה מקשות על העסקת עובדים זרים במקצועות הניקיון והחדרנות – מקצועות שעובדים ישראלים מכל המגזרים ומכל שכבות האוכלוסייה אינם חפצים לעבוד בהם, וכך, האגרות הקיימות מייקרות את עלויות ההעסקה והתפעול של בתי המלון אל מול המתחרים במדינות אירופה ואגן הים התיכון, בניגוד להחלטות הממשלה בדבר הפחתת רגולציה והוזלת מחירי הנופש בישראל. משכך, מוצע להוזיל את גובה האגרות הקיימות היום ולהשוות אותן למבוקש ממעסיקים בענפי החקלאות: אגרת בקשה על סך 620 שקלים חדשים ואגרה שנתית על סך 1,230 שקלים חדשים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ל' בסיוון התשפ"ג (19.06.2023)